

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 14/2530

บริษัทราชามาเก็ดดิง จำกัด

โจทก์

นายเดชา ศิริรัตน์ กับพวก

จำเลย

บริษัทราชามาเก็ดดิง จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 157

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้น
ไต่สวนคำร้องแล้วได้ความว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบ
กิจการค้าที่ดิน โจทก์ค้างชำระภาษีอากรจึงถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งอายัดที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด และข้อเท็จจริงตามที่ส่งมาได้อ้างอิงได้ความว่า โจทก์มีทุนจด
ทะเบียน 10,000,000 บาทตามเอกสาร ร.1 โจทก์ทำสัญญาจะขายที่ดินโฉนดเลขที่
1064 ตำบลบางซื่อฝั่งเหนือ อำเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ตึกแถว 4 ห้อง เลขที่ 1032/146-149 แขวงลาดยาวเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ให้กับบริษัทอภิทธิชัย จำกัดในราคา 4,000,000 บาท ผู้จะซื้อชำระในวันทำสัญญา เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2523 จำนวน 500,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 3,500,000 บาทผู้จะ
ซื้อจะชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 8 ปีตามเอกสาร ล.8 และโจทก์ยังก่อสร้างอาคาร
ประมาณ 134 คูหา เพื่อจำหน่ายแต่ยังจำหน่ายไม่หมด ตามเอกสาร ล.5 จึงแสดงว่า
โจทก์ยังมีทรัพย์สินอยู่เป็นจำนวนมากแม้โจทก์จะค้างชำระค่าภาษีต่อกรมสรรพากร
แต่ก็ไม่ปรากฏจำนวนหนี้ที่แท้จริงว่ามากกว่าหลักทรัพย์ที่ถูกอายัดหรือไม่ทั้ง
สินทรัพย์ของบริษัทจะต้องแสดงไว้ในบัญชีงบดุล โจทก์ก็มิได้นำมาแสดงต่อศาลเพื่อ
พิสูจน์ให้เห็นว่าทุนจดทะเบียนของโจทก์จำนวน 10,000,000 บาทนั้น มีเหลืออยู่
เท่าใด และไม่ปรากฏจากข้อนำสืบของโจทก์ว่า บริษัทโจทก์ประกอบกิจการขาดทุน

ทั้งค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาก็เป็นจำนวนเงินเพียงเรือนหมื่นเท่านั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า โจทก์เป็นบุคคลยากจนไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาได้ มีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์ และกำหนดให้โจทก์นำค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาชำระต่อศาลภายใน 15 วัน

โจทก์เห็นว่า โจทก์ตกเป็นคนยากจนลงภายหลัง และโจทก์ได้นำสืบเหตุผลแจ้งชัดแล้วว่า เหตุที่โจทก์ตกเป็นคนยากจนก็เพราะกรรมสรรพากรได้ยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์ทั้งหมดไว้ โจทก์ยอมไม่อาจประกอบธุรกิจมีเงินได้มาใช้จ่ายในการฟ้องต่อสู้คดีนี้ได้ ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยฐานะทางทรัพย์สินของโจทก์เอาจากเหตุ ในขณะที่โจทก์ยังมีได้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา จึงเห็นได้ชัดว่า เหตุดังกล่าวในอดีตเหล่านั้น ไม่อาจรับฟังเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะความยากจนในปัจจุบันได้โปรดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลชั้นต้นและรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 67 แผ่นที่ 5)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษี ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ถึง 4 ของจำเลยที่ 1 เสียทั้งสิ้น หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 เสียทั้งสิ้น หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนา และห้ามจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนสำหรับตึกแถว 5 ชั้น เลขที่ 1032/146-149 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน จากโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้อง
แล้วมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 57,56,65)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามทางได้สวนข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นบุคคล
ยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
อนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถาชอบแล้วให้ยกคำร้องฎีกาคำสั่งของโจทก์ หากโจทก์ยัง
ติดใจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้น
ภายในกำหนด 10 วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามทางได้สวนข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นบุคคล
ยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
อนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถาชอบแล้วให้ยกคำร้องฎีกาคำสั่งของโจทก์ หากโจทก์ยัง
ติดใจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้น
ภายในกำหนด 10 วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณธรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ